

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 29: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 28.

Se resuelve lo pendiente de folio 28: **a lo principal**, estese a lo que se resuelve a continuación.

VISTOS:

1. A folio 16, ASCH Infraestructuras y Servicios S.A., Agencia en Chile (**“ASCH”** o **“Demandante”**) presentó una demanda contra el Ministerio de Salud (**“MINSAL”** o **“Demandada”**), a quien acusó de haber infringido el artículo 3º inciso primero del Decreto Ley N° 211 (**“D.L. N° 211”**), con ocasión de la dictación y aplicación de la Resolución N° 1 de 2020 del Ministerio de Salud, que “Aprueba Formato Tipo de Bases Administrativas para la Construcción, Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de Salud y Deja Sin Efecto Resoluciones N°s 1, de 2013 y N°134, de 2014, Ambas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales” (a folio 1). En su petitorio, ASCH solicita, en lo pertinente, que se declare que dichas bases infringen la libre competencia y que se ordene su modificación, sin solicitar la aplicación de una multa.
2. A folio 18, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda y confirió traslado.
3. A folio 27, el Consejo de Defensa del Estado (**“CDE”**) opuso la excepción dilatoria de corrección del procedimiento contemplada en el artículo 303 N° 6 del Código de Procedimiento Civil (**“CPC”**), fundada en que la demanda fue dirigida contra el Ministerio de Salud, órgano centralizado de la Administración del Estado que carece de personalidad jurídica propia, de modo que debe actuar bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile y, en consecuencia, es este último quien debe ocupar la posición de sujeto pasivo.
4. A folio 28, el Tribunal confirió traslado a ASCH.
5. A folio 29, ASCH evacuó el traslado y solicitó el rechazo de la excepción, con fundamento en que, de conformidad con el artículo 3º inciso primero del D.L. N° 211, la legitimación pasiva en esta clase de procedimientos corresponde a quien “ejecute o celebre” el hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o tienda a producir dichos efectos. Señala que, en el presente caso, quien dictó el acto cuestionado fue el Ministerio de Salud y no el Fisco de Chile, por lo que, a su juicio, la demanda fue interpuesta y notificada correctamente. ASCH agrega que, si la Ministra de Salud estima que el CDE debe asumir su defensa, corresponde que lo solicite a dicha institución.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Subsidiariamente, solicita que, en uso de las facultades previstas en el artículo 84 del CPC, se corrijan de oficio los errores que se observen en la tramitación y se ordene notificar la demanda al CDE.

Y CONSIDERANDO:

Primero. Que la capacidad procesal “*es la facultad para comparecer en juicio y para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros*” (Núñez Ojeda, Raúl y Pérez Ragone, Álvaro. *Manual de Derecho Procesal Civil – Parte General*. Thomson Reuters, 2013, p. 348);

Segundo. Que, los elementos de la capacidad han sido distinguidos por la doctrina como: **(a)** la capacidad para ser parte, es decir, la capacidad de goce; **(b)** la capacidad procesal, esto es, la capacidad de ejercicio, para actuar en el proceso; y **(c)** el *ius postulandi* (*ibid.*);

Tercero. Que, por regla general, las personas naturales tienen capacidad para ser parte (o de goce), mientras que las personas jurídicas cuentan con dicha capacidad sujetas a que ostenten personalidad jurídica;

Cuarto. Que, respecto de los organismos a través de los cuales actúa el Estado, su aptitud para ocupar la posición de parte en un proceso depende de que el ordenamiento jurídico les haya reconocido personalidad jurídica. En este sentido, la doctrina ha sostenido que la capacidad de los órganos de la Administración del Estado “*depende de si esos entes tienen o no reconocida en su respectiva ley orgánica la personalidad jurídica*” (Romero Seguel, Alejandro, *Curso de Derecho Procesal Civil. Los Presupuestos Procesales Relativos al Órgano Jurisdiccional y a las Partes*. Tomo II, segunda edición actualizada. Thomson Reuters, 2014, pp. 304-305). Lo anterior es sin perjuicio de aquellos casos en que la ley confiera específicamente capacidad para actuar en juicio a un órgano carente de personalidad jurídica propia (véase, por ejemplo, artículo 24 ter de la Ley N° 19.886, que establece que la demanda ante el Tribunal de Contratación Pública “*deberá interponerse en contra del organismo que incurrió en el vicio o en los actos u omisiones ilegales o arbitrarios denunciados*” y el artículo 18 de la Ley N° 20.600, que regula la intervención como parte de los organismos de la Administración del Estado ante los Tribunales Ambientales);

Quinto. Que el artículo 22 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que los ministerios son

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores;

Sexto. Que, por su parte, el D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud dispone en su artículo 6° que el Ministerio de Salud está integrado por el Ministro, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales y, en su artículo 7°, que corresponde al Ministro la dirección superior del Ministerio. Dicho cuerpo normativo no confiere personalidad jurídica propia al Ministerio de Salud ni establece una regla que le atribuya, en cuanto tal, representación judicial para actuar en juicio en nombre propio. En otras palabras, constituye un órgano centralizado sin personalidad jurídica y, así, sin capacidad de goce y, menos aún, de ejercicio;

Séptimo. Que, en contraposición, el mismo cuerpo legal, en su artículo 16, establece respecto de otros organismos del sector salud, como son los Servicios de Salud, que éstos son organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y, a su vez, el artículo 22 prescribe que el Director de cada Servicio tiene su representación judicial y extrajudicial. De esta forma, cuando el legislador ha querido reconocer personalidad jurídica propia y conferir una representación judicial específica a organismos del sector salud, lo ha establecido expresamente;

Octavo. Que los entes administrativos que carecen de personalidad jurídica deben actuar en el proceso siempre con la personalidad jurídica del Fisco “*atendido que este ente comprende toda la actividad administrativa que no ha sido personificada legal o constitucionalmente*” (Romero Seguel, Alejandro. *Curso de Derecho Procesal Civil. Los Presupuestos Procesales Relativos al Órgano Jurisdiccional y a las Partes*. Tomo II, segunda edición actualizada. Thomson Reuters, 2014, p. 305);

Noveno. Que, en cuanto a lo indicado por ASCH, relativo al autor de las conductas anticompetitivas tipificadas en el artículo 3° del D.L. N° 211, debe distinguirse entre el órgano al que se atribuye materialmente la ejecución del acto cuestionado y la persona jurídica bajo cuya personalidad dicho órgano actúa en el proceso. Por consiguiente, la circunstancia de que la Resolución N° 1 de 2020 haya emanado del Ministerio de Salud, y en particular por la Subsecretaría de Redes Asistenciales (según da cuenta el mismo documento. Véase, folio 1, p. 295), y que sea a dicho órgano al que ASCH atribuye la conducta contraria a la libre competencia no determina, por sí sola, que éste pueda ocupar en nombre propio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la posición de demandado, debiendo dirigirse la acción contra el Fisco de Chile por actos que habrían sido ejecutados por el Ministerio de Salud;

Décimo. Que tampoco modifica lo anterior la circunstancia de que ASCH no haya solicitado la imposición de una multa y que sus pretensiones sean de carácter declarativo y correctivo, consistentes en que se declare que el Ministerio respectivo ha infringido el D.L. N° 211 y que las bases cuestionadas infringen la libre competencia y se ordene su modificación. La inexistencia de una pretensión sancionatoria pecuniaria en contra del demandado puede incidir en las posibles medidas de una eventual sentencia, pero no suple la ausencia de personalidad jurídica propia ni confiere una habilitación legal específica para que el Ministerio de Salud ocupe en nombre propio la posición de parte;

Undécimo. Que, así, al ser la capacidad para ser parte un presupuesto de validez de la relación procesal, la excepción dilatoria opuesta por el CDE debe acogerse;

Duodécimo. Que tampoco contraría la procedencia de la excepción dilatoria de corrección del procedimiento el que el Fisco deba actuar por medio del CDE, que ya ha intervenido en estos autos, toda vez que la capacidad para ser parte no debe confundirse con el presupuesto procesal de la representación (véase, resolución de 6 de febrero de 2025, Rol C N° 519-24, c. 10° y Romero Seguel, Alejandro, *Curso de Derecho Procesal Civil. Los Presupuestos Procesales Relativos al Órgano Jurisdiccional y a las Partes*. Tomo II, segunda edición actualizada. Thomson Reuters, 2014, p. 305). En efecto, el artículo 18 N° 1 del D.F.L. N° 1 de 1993 del Ministerio de Hacienda atribuye al Presidente del Consejo de Defensa del Estado la representación judicial del Fisco en todos los procesos y asuntos que se ventilen ante los tribunales, cualquiera sea su naturaleza, salvo que la ley haya conferido dicha representación a otro funcionario;

Decimotercero. Que, finalmente, ASCH solicita subsidiariamente que este Tribunal ejerza las facultades previstas en el artículo 84 del CPC y ordene directamente la notificación de la demanda al CDE. Sin embargo, el CDE ha opuesto la excepción dilatoria prevista en el artículo 303 N° 6 del CPC, cuestión distinta a la falta de emplazamiento. En consecuencia, no resulta necesario recurrir a las facultades correctoras de oficio del artículo 84 del CPC para subsanar el defecto advertido, sino que ASCH debe corregir la demanda y dirigirla contra el Fisco;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SE RESUELVE:

Acoger la excepción dilatoria de corrección del procedimiento opuesta por el Consejo de Defensa del Estado. En consecuencia, se ordena a ASCH Infraestructuras y Servicios S.A., Agencia en Chile corregir la demanda dirigiéndola contra el Fisco de Chile, por actos que habrían sido ejecutados por el Ministerio de Salud.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra Domper, quien estuvo por rechazar la excepción dilatoria, atendido que el artículo 3º del Decreto Ley N° 211 atribuye legitimación pasiva a quien ejecuta el acto que eventualmente infringe la libre competencia, sin distinguir según exista o no personalidad jurídica, tal como ha sido resuelto en esta sede. En efecto, previamente se ha sostenido que *“parte [es] todo aquel que “ejecute o celebre” cualquier hecho, acto o convención que afecte la libre competencia. En consecuencia, el sujeto apto para ser emplazado en esta relación procesal es el autor mismo del acto. Siendo el [Ministerio] un ente con potestades legales para dictar actos administrativos imputables a sí mismo como organismo estatal, es claro que podría comparecer en calidad de parte directa en este proceso”* (véase, resolución de 20 de diciembre de 2018, Rol C N° 359-18 y, en la misma línea, resolución de 15 de noviembre de 2017, Rol C N° 329-17). En consecuencia, la ausencia de personalidad jurídica no constituiría un impedimento para comparecer en procedimientos de naturaleza infraccional, sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado pueda comparecer en representación del órgano demandado.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 555-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



C9B70165-8152-4623-BE3D-270FBFC88A77

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.